

1500559-90.2021.8.26.0471

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Cristina Paz Neri Vignola

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MONIELEN DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Cristina Paz Neri Vignola

Vistos.

MONIELEN DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (págs. 81/83), porque, segundo a versão acusatória, no dia 23 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

2ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz - SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500559-90.2021.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500559-90.2021.8.26.0471

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MONIELEN DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Cristina Paz Neri Vignola

Vistos.

MONIELEN DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (págs. 81/83), porque, segundo a versão acusatória, no dia 23 de setembro de 2021, durante o período noturno (provavelmente por volta das 20h00min), na Rua Octacílio Valini, altura do numeral 930, Jardim Santa Elisa, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo, para fins de traficância, droga, consistindo em 87 (oitenta e sete) porções de cocaína na forma de crack, pesando aproximadamente 28g (vinte e oito gramas), conforme auto de constatação preliminar de fls. 11, substância essa considerada entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Laudo de exame químico-toxicológico acostado às págs. 94/96.

Citado e notificado (pág. 102), a ré apresentou defesa prévia (págs. 105/106), sustentando que a substância entorpecente pode ter sido colocada rapidamente por outra pessoa, que ao avistar os guardas optou por se livrar da droga, escondendo-a sob os cobertores usados pela acusada.

Não obstante, remanescendo indícios de materialidade e autoria a denúncia foi recebida (págs. 111/112) e designada audiência de instrução e julgamento.

Por ocasião da instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação e ao final, interrogado o réu, oportunidade na qual o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da exordial acusatória. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Os fatos narrados na denúncia foram comprovados.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 01), boletim de ocorrência (págs. 07/09), auto de exibição e apreensão (pág. 10), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de (pág. 11) e pelo laudo de exame químico-toxicológico de págs. 94/96, o qual constatou mediante a análise das substâncias apreendidas o resultado positivo para cocaína.

A autoria também restou incontestada, conforme a seguir será demonstrada.

Em sede inquisitorial, as testemunhas Carlos Roberto Damasceno e Luiz Carlos Soares Júnior, ambos Guardas Civis Municipais, relataram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local, quando avistaram a ré sentada na calçada, com uma coberta sobre as suas pernas. Ao avista-los a ré apresentou nervosismo e movimentava a coberta que a cobria, chamando a atenção, pois é conhecida dos meios policiais. Ao ser indagada, a ré retirou de sua boca três porções de crack, e sequentemente, entregou mais oitenta e quatro porções do mesmo entorpecente, todos em invólucro de plástico, embalados e preparados para serem comercializados, bem como a quantia monetária de R\$ 70,00 (setenta reais) em notas diversas (págs. 02/03).

O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio (pág. 04/05).

Em Juízo, as testemunhas Carlos Roberto Damasceno e Luiz Carlos Soares Júnior, ambos Guardas Civis Municipais, narraram que estavam em patrulhamento em região de intenso tráfico de drogas no Município, o Jardim Santa Elisa, conhecido como Vila Tatu. Ao visualizar a ré acharam estranha a sua atitude, estando ela na calçada com um cobertor, bastante nervosa. Disseram que quando efetuaram a abordagem ela prontamente mostrou as drogas, sendo que parte estava na sua boca e o restante próximo a ela. Carlos pôde precisar que haviam 03 porções de crack escondidas na boca e outras 84 porções de crack próximo a ré, além da quantia de R\$ 70,00. Ambos guardas afirmaram que a ré confessou a prática do crime de tráfico de drogas na ocasião. Ademais, a ré já era conhecida dos meios policiais.

Em seu interrogatório a ré Monielen da Silva disse que estava na Vila Tatu traficando. Quando os policiais a abordaram já mostrou as drogas. Disse que estava com dinheiro. Acrescentou que é usuária de crack. Narrou que ao ser presa da primeira vez, perdeu as drogas e quando saiu da cadeia essas drogas foram cobradas dela e por isso precisou voltar a traficar para mesma pessoa para pagar essa dívida. Esclareceu que tem família, mas morava na rua para não prejudicar a sua família. Tem três filhos menores, que não estão sob sua guarda.

Destarte, a pretensão punitiva é de rigor.

Os Guardas Civis Municipais de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório esclareceram que a ré apresentou nervosismo ao visualizar os guardas e movimentava a coberta que a cobria chamando a atenção. Ao ser indagada, prontamente apresentou as porções de crack e o dinheiro.

Saliento que os Guardas Civis Municipais foram uníssonos ao relatar os fatos, e não há que se duvidar, a princípio, da validade dos depoimentos de guardas, desde que em harmonia com o conjunto probatório. Nesse sentido:

Penal. Agravo Regimental. Agravo em Recurso Especial. Absolvição. Pretensão. Súmula 7/STJ. Incidência. Policiais. Testemunho. Possibilidade. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu comprovada a autoria delitiva. 2. Induvidoso que a análise do pedido de absolvição implicaria incursão em matéria probatória, medida defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 desta Corte. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 338.041 DF. Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 03/09/2013, T6 - Sexta Turma)

No caso vertente, não restou demonstrado qualquer fato ou circunstância capaz de desqualificar os depoimentos prestados pelos guardas, os quais se mostram coerentes e uniformes entre si. Ademais, ausente qualquer razão que nos leve a crer que os guardas tivessem pretensão de incriminar gratuitamente a ré, sendo ônus da defesa demonstrar que os fatos ocorreram diversamente do narrado.

A tese defensiva consistente em terceiro ter colocado a droga encontrada sob as cobertas que cobriam as pernas da ré que estava sentada é dissonante do conjunto probatório colacionado aos autos. Até mesmo porque, a própria ré confirmou em juízo que estava traficando.

Destarte, as provas coligidas aos autos fornecem certeza quanto à autoria e materialidade delitiva e a condenação é a única solução que se apresenta.

Assim, passo a análise da dosimetria da pena.

Obedecendo ao critério trifásico, o artigo 42, da Lei 11.343/2006, determina que o juiz considerará com preponderância sobre o contido no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste particular, no que diz à quantidade da substância ou do produto, cabe observar que foi apreendido com a ré, 87 (oitenta e sete) porções de crack, pesando 28 gramas, portanto, é natural supor que a qualidade e quantidade da droga apreendidas em poder do réu causarão maior perigo em relação à saúde pública.

Guilherme de Souza Nucci, em comentário ao artigo 42, da Lei 11.343/06, argumenta que é natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Assim, registra julgado do Supremo Tribunal Federal no qual condiz que o propósito da lei em que os fatores transcritos podem e devem ser levados em conta pelo magistrado no momento da fixação da pena base, verifique-se:

“Fixação da pena-base. A concorrência de vetoriais negativas do artigo 59 do Código Penal autoriza a pena-base acima da mínima legal. O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena-base em razão da elevada quantidade de droga. (RHC 117.489/MS, 1ª. T., rel. Rosa Weber, DJ 18.06.2013”.

Por óbvio, essas circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, sendo

imprescindível a aplicação da majoração da pena base em 1/6, considerando a quantidade de droga apreendida, pois é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Portanto, na primeira fase de aplicação penal fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação penal, embora a ré tenha confessado a prática do ilícito, consubstanciando nas circunstâncias atenuantes do artigo 65, III, alínea "d", do Código Penal; porém, verifica-se também que está presente a circunstância agravante da reincidência do art. 61, I, do CP, conforme certidão extraída dos autos n. 1500982-21.2019 (pág. 21).

Logo, deixo de reconhecer a atenuante genérica da confissão (artigo 65, inciso III, "d"), considerando que a agravante da reincidência é preponderante.

Neste sentido, verifique-se:

"Nos termos do art. 67 do CP, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. (HC 96.063, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, DJE de 8-9-2011.). RHC 111.454, rel. min. Luiz Fux, 1ª T, DJE de 23-4-2012 HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, 2ª T, DJE de 11-9-2009 HC 93.515, rel. min. Marco Aurélio, 1ª T, DJE de 1º-7-2009 HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 19-6-2012"

Razão pela qual majoro a pena em 1/6 passando para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação penal, a ré não faz jus a causa de diminuição de pena insculpada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois reincidente.

O regime inicial para cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar MONIELEN DA SILVA, qualificada nos autos, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, na proporção de 1/30 do salário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 da Lei 11.343/06.

A ré não faz jus a nenhum benefício, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência e nem à faculdade de recorrer em liberdade, pois permaneceu presa durante toda a instrução, não havendo motivo para que seja agora colocada em liberdade, importando em manutenção no cárcere.

Recomende-se na prisão em que se encontra, nos termos do artigo 431, § 1º, das NSCGJ.

Oportunamente, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados.

Sendo notório que o valor apreendido advém do tráfico ilícito de entorpecente, decreto o seu perdimento em favor da União. Proceda-se nos moldes do artigo 63 da Lei 11.343/06, providenciando a transferência ao FUNAD após o trânsito em julgado. Concedo os benefícios da justiça gratuita à ré. Anote-se.

Condeno a ré ao pagamento de custas e demais despesas do processo, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e da Lei Estadual nº 11.608/2003. Contudo, permanecerá suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição de necessitada. P.I.C.

Porto Feliz, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA